ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE JURÍDICA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

PARECER n. 00082/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO BUTANTAN
ASSUNTOS: COVID-19

EMENTA: ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ADITIVO EM CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. VACINAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.026/2021. AUTOTUTELA. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO PARECER N. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA FORMAL PARA AS ALTERAÇÕES. RECOMENDAÇÕES DE CLÁUSULAS. BPC N. 19. POSSIBILIDADE CONDICIONADA

1. Em consonância ao que dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, vêm os autos a esta Consultoria Jurídica, encaminhado mediante Despacho do Diretor do Departamento de Logística em Saúde, para análise da minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, firmado entre o Ministério da Saúde e a FUNDAÇÃO BUTANTAN, visando a alteração de cláusulas contratuais para conformar o contrato celebrado ao parecer jurídico elaborado quando da sua celebração.

2. Percebe-se que a necessidade de tal aditivo decorre da inversão das fases processuais, ou seja, da inobservância do disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, que determina que a aprovação da consultoria jurídica é prévia.

3. O despacho de encaminhamento tem o seguinte conteúdo:

> Trata-se do primeiro termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021 (0018477781), celebrado com a Fundação Butantan, com vistas à aquisição de Vacina Humana contra a COVID-19.
>
> O objeto do termo aditivo consiste em sanear as impropriedades encontradas pela CONJUR/MS no bojo do Contrato nº 05/2021, apontadas por meio do PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU (0018508854).
>
> Sabe-se que o referido contrato foi assinado sem a aprovação prévia da d. Consultoria Jurídica e, por tal razão, há a necessidade de adequação dos termos já contratados.
>
> Cumpre informar que esta DIVAN/COLMER submeteu ao conhecimento do DEIDT/SVS o inteiro teor do parecer encimado, com vistas ao saneamento da instrução processual e complementação da justificativa (SEI nº 0018533448). Entretanto, até a presente data o DEIDT/SVS não apresentou manifestação.
>
> Levando em consideração a necessidade de celebração urgente do presente aditamento e cinte que não compete à CONJUR/MS a fiscalização posterior do cumprimento das recomendações apontadas nos seus pareceres (BPC nº 05), solicito o encaminhamento da minuta do presente termo aditivo para análise jurídica.
>
> Não há manifestação jurídica referencial para abarcar as alterações requeridas por meio da minuta de aditamento (0018923696).
>
> Por todo o exposto, solicitamos a remessa do processo à d. CONJUR/MS, para fins de cumprimento do parágrafo único, do artigo 38, da Lei n.º 8.666/93.

4. O Contrato Administrativo nº 05/2021 foi celebrado em 07/01/2021 (0018477781) e tem o seguinte objeto:

> O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e na proposta final, as quais integram este instrumento, independente de transcrição.

5. A análise acerca da presente contratação por dispensa de licitação foi realizada por esta Consultoria Jurídica no PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU.

6. É o relatório.

1. DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

7. **Registra-se que o objeto da presente manifestação é a análise jurídica do primeiro termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, não significando, de maneira alguma, chancela a atos anteriores, que fogem do escopo deste parecer.**

8. Registra-se, ainda, que esta manifestação tomará por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos, visto que, em face do que dispõe o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe a este órgão de

execução da AGU prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, assim como os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e orçamentários. A Boa Prática Consultiva – BPC nº 07, editada pela AGU, corrobora tal entendimento.

> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

9. Importa frisar, pois, que não compete a esta CGLICI apreciar as questões de interesse e oportunidade do ato que se pretende praticar, visto que são da esfera discricionária do Administrador, tampouco dos atos técnicos e das especificações e fundamentações de ordem técnica explicitadas para justificar a celebração do ajuste.

10. Cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isso sim, a cada um desses observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

11. Desse modo, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que sejam juntadas ou citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da autoridade e demais agentes administrativos, os atos normativos que estabelecem as respectivas competências, com o fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato tinha competência para tanto.

12. Ademais, quanto aos atos decisórios praticados com base em delegação de competência, convém destacar o contido na Lei nº 9.784/99:

> Art. 14. [...] § 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

13. Portanto, estes deverão mencionar explicitamente a qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

14. Vale ressaltar, ainda, que aos órgãos da AGU compete – fiel, técnica e exclusivamente – assessorar os entes e órgãos assessorados na tomada de suas decisões, apontando-lhes os embaraços jurídicos eventualmente existentes, e, as opções palatáveis, segundo o ordenamento pátrio, para a consecução das políticas públicas a cargo do organismo assessorado.

15. Portanto, a atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota-se em orientar a autoridade sob o exclusivo prisma da legalidade, exarando peça opinativa que lhe dá plena ciência das recomendações e observações lançadas pela Advocacia-Geral da União.

16. Dessa maneira, a análise em comento tem a função de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

17. As questões que envolvam a legalidade, de observância obrigatória pela Administração, serão apontadas, ao longo deste parecer, como óbices a serem corrigidos ou superados. O prosseguimento do feito, sem a correção de tais apontamentos, será de responsabilidade exclusiva do gestor, por sua conta e risco.

18. Logo, cabe pontuar que o Contrato n.º 05/2021 (0018477781) foi celebrado em 07/01/2021, com vigência prevista a contar da data de sua assinatura, conforme sua cláusula segunda, por 12 (doze) meses, nos termos do caput do artigo 57 da Lei 8.666/93, restando, portanto, **em plena vigência**.

19. Ressalto que todo e qualquer aditivo contratual somente pode ser celebrado durante a vigência do contrato, em observância ao disposto na Orientação Normativa n. 3 da Advocacia-Geral da União, conforme segue:

> ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 03/2009 NA ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CUMPRE AOS ÓRGÃOS JURÍDICOS VERIFICAR SE NÃO HÁ EXTRAPOLAÇÃO DO ATUAL PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO EVENTUAL OCORRÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ADITIVOS PRECEDENTES, HIPÓTESES QUE CONFIGURAM A EXTINÇÃO DO AJUSTE, IMPEDINDO A SUA PRORROGAÇÃO.

20. A motivação para o pedido de alteração consta no despacho de encaminhamento (Despacho DIVAN 0018923724), que, conforme exposto, decorre da análise pretérita desta Consultoria Jurídica, que recomendou a realização de alterações no contrato celebrado.

2. REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DOS AUTOS

21. De acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784, de 1999, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal.

22. Com efeito, no que pertine especificamente à licitação, bem como a contratos/convênios e outros ajustes, conforme artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, o processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a correspondente protocolização e numeração, juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo que cada volume deverá conter os respectivos termos de abertura e encerramento, contendo, na medida do possível, no máximo, 200 folhas.

23. Neste sentido a Orientação Normativa AGU nº 2, de 1º de abril de 2009 dispõe:

> Os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.

24. É certo que tais normas devem ser adaptadas e aplicadas, naquilo que couber, ao processo eletrônico.

25. Deste modo, todos os atos administrativos referentes a contratos e seus aditivos devem integrar o mesmo processo administrativo, físico ou eletrônico, com os eventos dispostos em ordem cronológica, conforme ON AGU n. 02/2009. É irregular a abertura de novos processos – novos NUPs (número único de protocolo) para cada ocorrência verificada na história daquela contratação, a exemplo de um novo processo para eventual aditivo.

3. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS EM OBSERVÂNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA JURÍDICA

26. Registra-se que a justificativa para as alterações contratuais propostas é de responsabilidade do Administrador, podendo a sua ausência ou incoerência ocasionar a sua responsabilização perante o Tribunal de Contas da União.

27. Sob o ponto de vista jurídico, entendo que a presente alteração fundamenta-se no **princípio administrativo da autotutela**.

28. Isso porque a presente alteração decorreu, diretamente, da violação do disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

> Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
>
> [...]
>
> Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes **devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.**
>
> (grifos nossos)

29. Percebe-se que caso o rito em questão houvesse sido observado, não haveria necessidade de elaboração do presente termo aditivo, já que a Administração teria tido oportunidade de adequar os termos do contrato celebrado.

30. Neste sentido, tratando sobre a autotutela como fundamento para a alteração contratual, é o entendimento exarado no Parecer n. 01131/2015/JAR/CGJLC/CONJUR-MP/CGU/AGU (NUP: 03209.200414/2015-83), conforme segue:

> 10. Verifica-se claramente que, não obstante a licitação ter ocorrido normal pelo preço dos serviços de agenciamento, **ocorreu um erro material na forma de preenchimento da Ata de Registro de Preço e na orientação de preenchimento dos contratos decorrentes, que a Administração, com base no princípio da autotutela, tem o dever de fazer a correção.**
>
> 11. Como decorrência também do princípio da legalidade a que a Administração está vinculada, por esse princípio da autotutela, que tem respaldo em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, a 346 e a 473, a Administração pode, de ofício, rever seus atos, quando praticados de forma incorreta. (...)
>
> 12. Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, como se pode ver de trechos do acórdão Superior Tribunal de Justiça no MS 17921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, data do julgamento 26.08.15, DJe 14.09.15:
>
> ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTA COMERCIAL. MANDATO DE VOGAL. MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. NOMEAÇÃO. QUADRIÊNIO. ERRO DE FATO. CORREÇÃO. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.....
>
> .....
>
> 4. "**É certo que o poder de autotutela conferido à Administração Pública implica não somente uma prerrogativa, como também uma obrigação de sanear os vícios e restabelecer o primado da legalidade em hipótese na qual se depara com equívocos cometidos nas incontáveis atividades que desempenha**, conforme rezam as Súmulas 346 e 473, do STF e o art. 53 da Lei nº 9.784/99" (MS 16.141/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.6.2011)."
>
> (Grifos originais e acrescidos)

31. Também sobre o assunto, é possível citar recente precedente da E-CJU/SCOM/CGU/AGU (Parecer n. 00355/2020/ADV/E-CJU/SCOM/CGU/AGU - NUP: 08410.007266/2018-09), que por sua vez faz referência à parecer da CONJUR/MTE. Observe-se:

> 7. Ressalte-se que a Administração possui o dever de revisar de ofício seus próprios atos, seja para anulá-los, quando inquinados de vícios insanáveis de ilegalidade, seja para corrigi-los ou convalidá-los, quando apresentem defeitos sanáveis, a exemplo de atos contendo meros erros materiais e aritméticos, como no caso em

apreço. A medida encontra fundamento no princípio da autotutela administrativa, na linha da jurisprudência já sumulada do STF (Súmula 346 e 473).

8. A propósito, assim já se pronunciou a Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, em situação idêntica à versada nos presentes autos:

> ***PARECER/CONJUR/MTE/Nº 147 /2009***
>
> *(...)*
>
> *4. A Administração pode e deve corrigir seus erros quando identificados, retificando-os por meio de Termo Aditivo que é o instrumento apropriado para modificar o contrato que, no caso, visa a* ***corrigir um evidente erro material no valor anual do contrato,*** *compatibilizando-o com o valor mensal estimado já previsto no Sexto Termo Aditivo anteriormente subscrito.*
>
> *(PARECER/CONJUR/MTE/Nº 147 /2009. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/256085>. Acesso em: 25 jul. 2019)*

32. Como visto, no opinativo da E-CJU/SCOM/CGU/AGU ressaltou-se que "*a Administração possui o dever de revisar de ofício seus próprios atos, seja para anulá-los, quando inquinados de vícios insanáveis de ilegalidade,* ***seja para corrigi-los ou convalidá-los, quando apresentem defeitos sanáveis,*** *a exemplo de atos contendo meros erros materiais e aritméticos*" (Grifo nosso).

33. Deveras, a Administração Pública possui o **poder-dever** de autotutela, ressaltando-se que há íntima relação de referido poder-dever com o princípio da **legalidade**. Neste sentido, cabe citar trecho da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

> A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. **Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade.** Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. **Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários.** (Grifo nosso)
>
> (Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. - 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013.- São Paulo: Atlas, 2014)

34. Neste caso, como forma de garantir a necessária segurança jurídica na execução do presente contrato, entendo prudente que a alteração decorra de acordo entre as partes, bem como pressupõe a necessária justificação.

35. Passo a analisar as alterações realizadas e sua pertinência com o PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, que foi adotado como fundamento para as mesmas.

4. ANÁLISE DA MINUTA DE TERMO ADITIVO

36. Quanto à Minuta de Termo Aditivo - Contrato 05/2021. (0018923696), submetida à apreciação, tem-se o seguinte.

4.1 Alteração do Preâmbulo contratual

A alteração do Preâmbulo do contrato consta no item 1.1.1. da Minuta de aditivo, nos seguintes termos:

> 1.1.1. A adequação da fundamentação jurídica do contrato originário. Assim, em razão do presente termo aditivo, o PREÂMBULO do Contrato nº 05/2021 passa a ser:
>
> "A UNIÃO, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0008-51, neste ato representado por seu Diretor, Sr. ROBERTO FERREIRA DIAS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 152.991.800, expedida pela SSP/PR, e CPF sob o nº 086.758.087-98, em conformidade com a Portaria nº 262, publicada no dia 09 de janeiro de 2019, o Diário Oficial da União nº 6, doravante denominada CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO BUTANTAN, inscrita no CNPJ nº 61.189.445/0001-56, sediada na Avenida Vital Brasil, nº 1.500, São Paulo, CEP: 05.503-900, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. RUI CURI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 53.575.963- 0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 390.443.009-20, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 25000.002031/2021-69, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, por meio da Dispensa de Licitação n° 01/2021, com fundamento no art. 2º, inciso I da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:"

37. Tal alteração decorre do disposto no PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, que em seu parágrafo 108 afirmou o seguinte:

> No preâmbulo, recomenda-se a exclusão da fundamentação no inciso XXXIV, Artigo 24 da Lei 8.66/93, tendo em vista que a dispensa analisada fundamenta-se exclusivamente no art. 2º, inciso I da MP 1.026. Recomenda-se a seguinte redação:
>
> A **UNIÃO**, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0008-51, neste ato representado por seu

> Diretor, Sr. **ROBERTO FERREIRA DIAS**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 152.991.800, expedida pela SSP/PR, e CPF sob o nº 086.758.087-98, em conformidade com a Portaria nº 262, publicada no dia 09 de janeiro de 2019, o Diário Oficial da União nº 6, doravante denominada CONTRATANTE, e a **FUNDAÇÃO BUTANTAN**, inscrita no CNPJ nº 61.189.445/0001-56, sediada na Avenida Vital Brasil, nº 1.500, São Paulo, CEP: 05.503-900, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **RUI CURI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 53.575.963-0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 390.443.009-20, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 25000.002031/2021-69, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, por meio da **Dispensa de Licitação n° 01/2021**, com fundamento no art. 2º, inciso I da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

38. Percebe-se que a alteração observou em sua integralidade a recomendação desta Consultoria Jurídica.

4.2 Exclusão dos subitens 1.6 e 1.7 do contrato

39. Já a exclusão dos subitens 1.6 e 1.7 do contrato consta da minuta de aditivo, nos seguintes termos:

> 1.1.2. A exclusão do subitem 1.6 e 1.7 da CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, que passa a figurar como: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e na proposta final, as quais integram este instrumento, independente de transcrição. 1.2. Discriminação do objeto: ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 1 VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL 475096 DOSE(S) 46.000.000 R$ 58,20 1.3. A Contratante terá o direito de exclusividade na aquisição de doses da VACINA ADSORVIDA – COVID-19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL, produzidas ou importadas pela Contratada em todo o território nacional, enquanto durar o presente contrato. 1.4. A Contratante poderá autorizar em caráter excepcional a comercialização pela Contratada de doses da VACINA ADSORVIDA – COVID-19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL, devendo, para tanto, ser notificada formalmente sobre a intenção de venda com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, devidamente justificada. 1.5. A Contratante deverá se manifestar sobre a autorização de comercialização/venda no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo da notificação formal.

40. Os subitens excluídos tinham a seguinte redação:

> 1.6. É concedida à contratante a opção de adquirir mais 54 milhões de doses de vacinas em cronograma a ser definido, apresentando seu interesse no prazo de até 30 dias após a entrega da última parcela, prevista na cláusula segunda.
>
> 1.7. Em caso da contratante desistir da cláusula 1.6, a contratada fica desobrigada da cláusula 1.3 do contratado.

41. Não foi apresentada justificativa formal para a exclusão de tais itens e, também, este Advogado da União não encontrou no PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU menção expressa à exclusão em questão. Desta forma, cabe ao órgão competente demonstrar de forma precisa que a exclusão em questão visa, apenas, atender ao parecer mencionado.

42. Caso a alteração em questão tenha outro fundamento, recomenda-se que tal alteração seja feita em aditivo próprio a ser submetido a esta Consultoria Jurídica para a análise individualizada, considerando que o presente aditivo tem como fundamento, apenas, as alterações relacionadas ao parecer mencionado, em razão da fundamentação exposta no despacho de encaminhamento.

43. De forma complementar, pode-se entender que a supressão em questão decorre do disposto no parágrafo 105 da referida manifestação, que assim dispõe:

> No que tange à opção de aquisição especificamente, recomendamos avaliar a possibilidade de substituição da cláusula pela previsão de acréscimo em até 50% do quantitativo. Isso porque, entendemos que caso a referida previsão seja utilizada para permitir aquisição em quantitativo maior que 50% , constituiria em verdadeira burla ao limite imposto pelo art. 9º da Medida Provisória 1.026 de 2021. No entanto, se o intuito da previsão for apenas garantir futuro contrato a ser firmado por meio de nova dispensa de licitação, entendemos pela possibilidade da previsão, desde que, repita-se, haja justificativa que demonstre sua imprescindibilidade. Nesse último sentido, recomendamos que a cláusula seja revista de modo a restar claro que a nova aquisição será realizada por meio de procedimento próprio, inclusive sendo objeto de novo contrato.

44. Caso a alteração em questão seja em razão de tal disposição, deve-se apresentar justificativa formal para a supressão do dispositivo, indicando o seu fundamento e finalidade.

4.3 Alteração da cláusula nona, que trata dos acréscimos e supressões contratuais

45. No PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU foi sugerido ao gestor que avaliasse a previsão acerca dos acréscimos e supressões, nos seguintes termos:

> **e) Acréscimos e supressões ao objeto contratual**

Em relação aos acréscimos e supressões ao objeto contratado, estabelece o art. 9º, da MP 1. 026/2021

art. 9º Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Medida Provisória, a administração pública direta e indireta poderá prever que os contratados sejam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato

Diante da imprevisibilidade da situação emergencial, a Administração Pública está autorizada a prever, nos contratos de aquisição, percentuais de acréscimos e supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Tal medida é de suma importância, tendo em vista que os quantitativos das contratações serão estabelecidos em razão de modelos matemáticos para a propagação e gravidade dos casos de infecção pelo coronavírus.

Tais modelos matemáticos são atualizados todos os dias com os novos dados da situação do país, de forma que não é possível prever com exatidão os quantitativos que serão demandados. Dessa forma, o legislador flexibilizou o disposto no artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, dando maior margem para que a Administração suprima ou acresça os quantitativos contratados, de forma a realizar o correto dimensionamento do objeto frente às necessidades do sistema de saúde.

Outrossim, em que pese ser uma faculdade do gestor, recomenda-se que em todos os contratos seja estabelecido tal possibilidade de alteração, salvo quando pela natureza do bem ou insumo de saúde a Administração Pública entender que tal previsão afastará a participação do mercado, devendo ser observado caso a caso.

Desta forma, deve-se justificar a não previsão desta possibilidade.

[...]

Acerca das demais disposições tem-se as seguintes considerações:

- Quanto aos itens 9.1 a 9.3 recomenda-se a alteração, de modo a prever que os acréscimos e supressões são regulados conforme o art. 9º da MP 1.026 de 2021 (que prevê o limite de 50% para acréscimos e supressões, conforme abordado em tópico próprio.

46. Cite-se, também, o teor do artigo 9º da MP 1.026 de 202:

Art. 9º Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Medida Provisória, a administração pública direta e indireta **poderá prever que os contratados sejam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.**

47. Percebe-se que a Lei estabelece uma possibilidade/faculdade da administração prever tal cláusula, mas não indica em qual momento tal previsão poderia ser feita, se apenas no momento inicial (ou seja, no contrato celebrado ou no edital publicado) ou se tal cláusula poderia ser inserida em momento posterior, via aditivo contratual.

48. Com regra geral, entendo que tal cláusula deveria ter sido prevista já no momento inicial, que, no caso concreto, seria no próprio contrato celebrado (por tratar-se de dispensa de licitação). Em sentido semelhante, é o teor da Orientação Normativa n. 65/2020 da Advocacia-Geral da União, que assim dispõe:

Orientação Normativa nº 65, de 29 de maio de 2020

A legalidade da prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de prestação de serviços continuados, de que cuida o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, demanda expressa previsão no edital e em cláusula contratual.

49. Como fundamento para tal orientação normativa temos o PARECER n. 00092/2019/DECOR/CGU/AGU que dispõe da seguinte forma:

VII) Previsão editalícia e contratual para legalidade da prorrogação de prazo de vigência de contratos para prestação de serviços de natureza continuada

59. Os contratos de prestação de serviços de natureza continuada enquadram-se na exceção do que dispõe o caput do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, segundo o qual, via de regra, a duração dos contratos administrativos está adstrita à validade dos respectivos créditos orçamentários.

60. Na forma do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, portanto, caso o objeto contratado se enquadre como serviço de natureza contínua, será juridicamente possível a prorrogação do prazo de vigência do respectivo contrato, limitada a sessenta meses, desde que haja condições e preços vantajosos para a Administração. Na forma do art. 15 da IN nº 5, de 2017, tais serviços "*são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou*

o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional".

61. Por meio do Parecer nº 28/2019/DECOR/CGU/AGU, este Departamento consolidou o entendimento de que para a legalidade destas prorrogações de prazo de vigência, em caso de serviços continuados, faz-se necessária previsão editalícia e em cláusula contratual que expressamente admita a prorrogação, ou seja, não há respaldo jurídico para aplicação do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, caso não haja explícita previsão no instrumento convocatório do certame.

62. Por conseguinte, se o edital e o contrato forem silentes acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, deve prevalecer que não há respaldo jurídico para o aditamento.

63. Em sua literalidade, segue elucidativo trecho do Parecer nº 28/2019/DECOR/CGU/AGU que consolida as razões do entendimento que deve prevalecer acerca da matéria:

> 43. Em sede de licitações e contratos, se não há previsão explícita, a regra é a impossibilidade de prorrogação da vigência. O *caput* do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 dispõe nesse sentido. Os incisos e parágrafos do citado art. 57 é que enunciam as hipóteses excepcionais de prorrogação.
>
> 44. Ademais, a interpretação sistemática dada aos arts. 3.º, *caput*, 38, I e X, 40, § 2.º, III, 41, 54, § 1.º, 55, XI e 66 da Lei n.º 8.666/93 já impõe a necessidade de previsão editalícia expressa para a prorrogação da vigência dos contratos referentes a serviços contínuos. Sendo assim, é desnecessário que a regra apareça explicitamente no inciso II do art. 57.
>
> 45. No caso do inciso I do art. 57, pode-se dizer que a expressão "desde que isso tenha sido previsto no instrumento convocatório" é desnecessária, já que se não existisse tal norma ainda sim seria obrigatória a previsão editalícia por força interpretação atribuída aos dispositivos legais apresentados.
>
> ...
>
> 48. Contudo, a melhor exegese do art. 92 parece ser no sentido de que a conduta típica poderia ser implementada por uma prorrogação sem autorização em lei, ou seja, fora das hipóteses taxativamente previstas. Também poderia ser configurado crime se a prorrogação não fosse admitida no ato convocatório. E, por fim, a conduta típica descrita poderia ser realizada se a prorrogação fosse realizada sem autorização no contrato. Isso explica a presença da conjunção "ou". As três condutas vislumbradas poderão ser tidas como crime. Não há como se exigir que a conduta seja punida somente quando a lei, o ato convocatório e o contrato forem descumpridos. Não é isso que o preceito impõe.

64. O entendimento adotado, outrossim, resguarda o combate a eventuais conluios entre licitantes e a Administração, evitando-se que interessados com informações privilegiadas venham a apresentar cotações de preços diferenciadas por já terem indevida ciência de uma futura prorrogação do prazo de vigência do contrato.

65. Isto posto, forte nas razões do Parecer nº 28/2019/DECOR/CGU/AGU, propõe-se a adoção da seguinte Orientação Normativa:

> O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 00688.000717/2019-98, resolve expedir a presente orientação normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
>
> A legalidade da prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de prestação de serviços continuados, de que cuida o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, demanda expressa previsão no edital e em cláusula contratual.
>
> Referência: Parecer nº 28/2019/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº 92/2019/DECOR/CGU/AGU; arts. 3º, *caput*, 38, I e X, 40, § 2.º, III, 41, 54, § 1.º, 55, XI e 66 da Lei n.º 8.666, de 1993.

50. Percebe-se que os mesmos fundamentos utilizados para dispor acerca da necessidade de previsão da possibilidade de prorrogação no instrumento contratual (e/ou no edital de licitação) são aplicáveis aos acréscimos e supressões.

51. Desta forma, caso o mesmo entendimento seja aplicado no caso, não seria possível realizar a alteração em questão.

52. Apesar disto, a BPC n. 19 dispõe da seguinte forma:

> BPC nº 19 Enunciado
>
> Se a consulta possibilitar mais de uma solução jurídica igualmente plausível e sustentável, convém que a manifestação consultiva leve ao conhecimento do consulente também o entendimento jurídico alternativo e sua respectiva fundamentação.

> Fonte Visto que a orientação do Órgão Consultivo se destina ao controle de legalidade dos atos da Administração, e não à substituição da deliberação do gestor, a manifestação jurídica que descortine eventuais alternativas legais contribuirá para demonstrar a diversidade de opções jurídicas disponíveis e propiciará ao administrador todos os elementos necessários à eficiente fundamentação de sua decisão, consoante o art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.
>
> Indexação MANIFESTAÇÃO JURÍDICA. POSIÇÕES LEGAIS ALTERNATIVAS. CONSIGNAÇÃO. NECESSIDADE.

53. Desta forma, entendo prudente expor outro posicionamento jurídico acerca da possibilidade de tal inclusão.

54. Inicialmente, tratando acerca do disposto no artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, Ronny Charles explica o seguinte:

> 3.9. ALTERAÇÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO
>
> A Administração, enquanto sujeito contratante, possui prerrogativas extraordinárias impostas pela legislação pátria, dentre elas a possibilidade de alterar unilateralmente disposições do acerto original.
>
> Tais prerrogativas, como já dito, derivam do próprio ordenamento jurídico, motivo pelo qual eventual omissão contratual não prejudica o direito da Administração de tomá-las. Importante perceber-se que as prerrogativas contratuais extraordinárias geram certa superioridade da Administração na relação contratual, o que ocorre em detrimento da pessoa física ou jurídica que com ela contrata. Por conta disso, essas prerrogativas se submetem ao princípio da legalidade, decorrendo da Lei. Disso decorre duas premissas:
>
> a) não é possível, por ato infralegal ou mesmo por previsão no contrato, a criação de novas prerrogativas extraordinárias, não admitidas pelo legislador;
>
> b) a ausência de previsão da prerrogativa extraordinária no edital ou no contrato, em regra, não prejudica seu exercício, pois ela tem como forne justificadora a lei, e não a previsão regulamentar ou editalícia.
>
> Importante ressalvar que, expressa ou implicitamente, a própria Lei pode limitar o exercício de uma prerrogativa extraordinária, impondo a sua previsão em edital. Assim ocorre, por exemplo, em relação à multa, cuja aplicação, por expressão previsão legal, exige previsão no edital ou contrato.
>
> (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 8ª Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. P. 690.)

55. Ressalto, que no caso concreto, diante da previsão no artigo 9º da MP 1026/2021, é essencial que haja sua previsão no contrato, o que poderia ser feito por meio do aditivo em questão. Nesse mesmo sentido é o teor do PARECER REFERENCIAL n. 00029/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de lavra do Advogado da União Ronny Charles Lopes de Torres, que apesar de referir-se à Lei 13.979/2020 referia-se a norma com redação praticamente idêntica àquela sob análise, conforme segue:

> De forma arrojada, Gabriela Pércio admite que o percentual de até 50% previsto na Lei nº 13.979/2020 possa ser utilizado em contratos ainda celebrados com base na 8.666/93, anteriormente à pandemia. Para tanto, a ilustre autora entende que devem ser respeitadas, pelo menos, duas condições: primeiramente, deve-se respeitar o pertinente limite objetivo traçado pela Lei nº 13.979/2020 (“aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”); em segundo, "a ausência de previsão inicial no edital e/ou no contrato, condição clara imposta pelo art. 4º - I da Lei 13.979/20, exigirá que a modificação se faça de forma consensual, inviabilizando, pois, a imposição unilateral" (PÉRCIO, Gabriela. Alterações contratuais durante a pandemia Covid-19: aspectos da aplicação do art. 4º - I da Lei 13.979/20. Disponível em: http://www.olicitante.com.br/alteracoes-contratuais-pandemia-covid-19/).
>
> Esta interpretação ampliativa é condizente com um raciocínio maximizador da eficiência dos procedimentos contratuais. Outro entender exige a formatação de uma nova contratação, com todos os custos inerentes, talvez com a mesma empresa, para uma execução que poderia ser solucionada com a ampliação contratual admitida pelo art. 4º - I. Contudo, em nossa opinião, na prática, dificilmente haveria como identificar-se o respeito à primeira condição, qual seja, o respeito ao pertinente limite objetivo traçado pela Lei nº 13.979/2020 (“aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”). Isto porque, sendo anterior à pandemia, o contrato celebrado não teria como pressuposto uma contratação para seu enfrentamento.
>
> **Por outro lado, em hipótese na qual o contrato foi firmado posteriormente ao início da pandemia, com o objetivo de firmar uma contratação para enfrentamento da emergência de saúde pública (limite objetivo), mas, por algum motivo, deixou de registrar no contrato cláusula com previsão admitindo esta ampliação excepcional (por exemplo, o contrato foi firmado antes da publicação da MP 926/2020), entendemos que estaria sendo respeitada a primeira condição (respeito ao limite objetivo), sendo legítima a pactuação de termo aditivo para a inserção consensual da referida cláusula, como defende a precitada autora. Uma vez inserida esta cláusula, seria admitida aplicação do percentual autorizado pelo art. 4º - I da Lei nº 13.979/2020.**

56. Sendo assim, entendo que, nos termos da BPC n. 19, cabe ao gestor avaliar a posição jurídica adequada e tomar sua decisão acerca de incluir, ou não, a presente cláusula.

4.4 Inclusão dos subitens 14.1.2 e 14.1.3

57. A inclusão dos subitens 14.1.2 e 14.1.3 ocorre em razão da seguinte disposição do aditivo contratual:

> 1.1.4. A inclusão dos subitens 14.1.2 e 14.1.3. nas hipóteses de rescisão elencadas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA que passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISSÃO:
>
> 14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
>
> 14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
>
> 14.1.1. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
>
> 14.1.2. Caso a Contratada não consiga a autorização para uso emergencial junto a Anvisa, nesta hipótese, sem qualquer ônus para a Contratante, não sendo devido, sequer, o pagamento pelas parcelas eventualmente entregues;
>
> 14.1.3. Caso, após a autorização para uso emergencial e antes da completa execução do contrato, a ANVISA não registre o produto e/ou revogue a autorização para uso emergencial, nessa hipótese, se ônus para a Contratante em relação às doses ainda não entregues. Quanto às doses já entregues e não administradas, a Contratante será indenizada pelo valor pago.
>
> 14.1.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
>
> 14.1.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
>
> 14.1.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
>
> 14.1.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
>
> 14.1.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
>
> 14.1.6.3. Indenizações e multas

58. Inicialmente, deve-se corrigir o erro de português na grafia da palavra rescisão, que na cláusula décima quarta está grafada como: "rescissão". Deve-se corrigir, também, a numeração das subcláusulas.

59. A redação da subcláusula 14.1.3. deverá ser adequada no seguinte trecho: " nessa hipótese, **se** ônus para a Contratante em relação às doses ainda não entregues", salvo melhor juízo, a palavra "se" destacada deve ser substituída pela palavra "sem".

60. Ressalto que a inclusão de tais cláusulas decorrem do disposto no parágrafo 109 da manifestação pretérita, que assim dispõe:

> Sugere-se a inclusão da possibilidade de rescisão do contrato, sem qualquer ônus para a contratante, não sendo devido, sequer, o pagamento pelas parcelas eventualmente entregues, no caso em que a contratada não consiga a autorização para uso emergencial junto a Anvisa. Além disto, sugere-se a inclusão de hipótese de rescisão caso após a autorização para uso emergencial e antes da completa execução do contrato, a ANVISA não registre o produto e revogue a autorização para uso emergencial. Neste caso, recomenda-se que não haja ônus para a contratante em relação às doses ainda não entregues. Já em relação às doses entregues, recomenda-se avaliar a possibilidade de que a contratante seja indenizada em razão das doses entregues mas ainda não administradas.Recomenda-se que tais cláusulas sejam inseridas, também, na matriz de riscos, nos termos do artigo 5º da MP.
>
> Seja regulado no contrato e na matriz de risco, o destino a ser dado em caso de não ocorrência do registro na ANVISA, das doses entregues e não administradas.

61. **Recomenda-se, também, a inclusão de cláusula de vigência (a partir da data de assinatura do aditivo). Ressalte-se, também, a necessidade de observância do disposto no artigo 2º, §2º, da Medida Provisória n. 1026/2021, no que tange à publicidade dos atos.**

5. CONCLUSÃO

62. As considerações tecidas restringem-se ao exame do aspecto jurídico-formal do processo, não adentrando nas questões técnicas, tampouco as de oportunidade, conveniência e preço na formalização do instrumento, por não serem de competência desta Consultoria.

63. Considerando-se isso e pressupondo-se a verossimilhança dos documentos e informações trazidas aos autos, constata-se, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de prosseguimento do processo *sub examine*, **DESDE QUE** rigorosamente atendidas às recomendações exaradas ao longo do presente parecer. A inobservância implicará a não chancela deste órgão jurídico.

À consideração superior.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

RAFAEL CARRAZZONI MANSUR
Advogado da União

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CARRAZZONI MANSUR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 576817016 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL CARRAZZONI MANSUR. Data e Hora: 12-02-2021 13:26. Número de Série: 690785941506462694337883756 83. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE JURÍDICA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

DESPACHO n. 00565/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO BUTANTAN
ASSUNTOS: COVID-19

1. Estou integralmente de acordo com o PARECER n. 00082/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, de lavra do Advogado da União Rafael Carrazzoni Mansur.

2. Saliente-se que, a nosso ver, a possibilidade de alteração especificamente do percentual de acréscimo é ainda mais solidificada ao se considerar tratar-se de dispensa de licitação, de modo que tal circunstância não serviu de parâmetro para uma competição prévia, o que facilita o pleito de sua modificação, da forma pretendida.

3. À consideração superior do Sr. Consultor Jurídico.

Brasília, 12 de fevereiro de 2021.

HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES
Coordenador-Geral de Análise Jurídica de Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Documento assinado eletronicamente por HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 577893936 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES. Data e Hora: 12-02-2021 19:09. Número de Série: 261131756074711646803404738 37. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, 6º ANDAR, BRASÍLIA/DF, CEP 70058-900

DESPACHO n. 00566/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69]
INTERESSADO: Departamento de Logística em Saúde - DLOG/SE/MS.
ASSUNTO: Primeiro termo aditivo ao Contrato Administrativo n. 05/2021.

1. Aprovo o PARECER n. 00082/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, da lavra do Advogado da União Rafael Carrazzoni Mansur, e o DESPACHO n. 00565/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, subscrito pelo Coordenador-Geral de Análise Jurídica de Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres, o Advogado da União Hugo Teixeira Montezuma Sales, ambos de 12/02/2021, adotando seus fundamentos e conclusões.

2. Recomenda-se especial atenção aos itens 17, 18/19, 25, 39 a 44, 45 a 56, 58, 59 e 61, todos do PARECER n. 00082/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU.

3. Pelo exposto, ao Apoio Administrativo desta Consultoria Jurídica, para que, *com urgência*:

- **a)** junte as presentes manifestações ao sistema SEI e encaminhe os autos virtuais ao Departamento de Logística em Saúde - DLOG/SE/MS, para ciência do opinativo e demais providências cabíveis; e
- **b)** arquive o processo em epígrafe no sistema SAPIENS.

Brasília, 12 de fevereiro de 2021.

JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO
Advogado da União
Consultor Jurídico junto ao Ministério da Saúde

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Documento assinado eletronicamente por JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 577887479 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO. Data e Hora: 12-02-2021 19:47. Número de Série: 22817. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.